

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 22 juni 2026

Aanwezig: E. Vanhee, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, W. Janssens, burgemeester, N. Luyssen, M. Vandermeeren, G. Vandeveld, T. Wouters, schepenen, C. Delrive, A. Debaeke, S. Van der Maelen, D. Nevens, M. Rabaey, S. Bonte, J. Raymaekers, C. Van Goethem, S. Delacauw, J. Clauw, H. Blicck, OCMW-raadsleden, W. Jonckheere, algemeen directeur

Kinderopvang baby's en peuters. Behoefteteonderzoek overeenkomstig artikel 60, § 6, principiële beslissing tot stopzetting van dienst en goedkeuring van Leidraad tot overdracht van dienst.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op de wetgeving, zijnde;

- artikel 60, § 6 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
- het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, en de bijhorende wijzigings- en uitvoeringsbesluiten.
- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de beginselen van transparantie, objectiviteit, gelijke behandeling en eerlijke mededinging.
- de Europese en nationale regels inzake staatssteun, waaronder artikel 107 VWEU, de algemene de-minimisregel, de DAEB-de-minimisregel en het DAEB-vrijstellingsbesluit voor diensten van algemeen economisch belang, voor zover deze regels relevant zouden zijn voor eventuele financiële of infrastructurele modaliteiten van de overdracht.

Gelet op de aanleiding, zijde;

- Het OCMW van De Panne organiseert vandaag kinderopvang voor baby's en peuters via gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders. (Merk hierbij op dat dit dossier geen betrekking heeft op de gemeentelijke opvang via het kinderdagverblijf Het Wiske in de Kerkstraat 55).
- De overdracht waarop deze beslissing betrekking heeft, omvat de kinderopvangactiviteiten die onder het OCMW ressorteren, met name gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders. Het gaat om opvang die vandaag werkt met onthaalouders in het sui generis-statuuut.
- De betrokken werking omvat gezinsopvang bij een onthaalouder thuis, gezinsopvang Hupsakee, groepsopvang Pimpajoentje, groepsopvang Do-re-mi en groepsopvang 't Dunebosje.
- In De Panne waren er in 2025 189 kinderen van 0 tot en met 2 jaar, waarvan 83 in Adinkerke en 105 in De Panne-centrum. De populatie 0-2-jarigen vertoont een dalende trend, van 258 kinderen in 2015 naar 189 in 2025. In 2024 werden 59 geboorten geregistreerd, een daling ten opzichte van 78 geboorten in 2014. Ondanks deze demografische daling blijft de behoefte aan kinderopvang reëel. De kansarmoede-index bedroeg in 2024 25,1%, tegenover 12,9% in West-Vlaanderen. Het aandeel kinderen van niet-Europese herkomst bedraagt 22,2%, met een opmerkelijk verschil tussen Adinkerke (10,8%) en De Panne-centrum (30,5%). Deze diversiteit onderstreept het belang van toegankelijke en sociaal bereikbare kinderopvang.
- De Panne telt in totaal 111 vergunde plaatsen kinderopvang, waarvan 93 effectieve capaciteit. Alle 64 door het OCMW georganiseerde opvangplaatsen werkten met inkomenstarief, overeenstemmend met 49,8 opvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot en met 2 jaar.
- Overeenkomstig artikel 60, § 6 OCMW-wet, werd een behoefteteonderzoek opgemaakt met betrekking tot de organisatie van de kinderopvang voor baby's en peuters. Dat behoefteteonderzoek onderzoekt de behoeften van de gemeente en de streek, de reeds bestaande gelijkaardige voorzieningen, de huidige wijze van functioneren, de kostprijs en de vergelijking met gelijkaardige instellingen en diensten.
- Uit het behoefteteonderzoek blijkt dat de lokale behoefte aan kinderopvang niet is weggefallen, maar dat de organisatie ervan door het OCMW als actor structureel kwetsbaar is geworden. Het behoefteteonderzoek bevestigt dat de opvangbehoefte reëel blijft, onder meer door de aanwezigheid van wachtlijsten en de sociale kwetsbaarheid van een deel van de gezinnen.

- De huidige werking van de dienst voor onthaalouders van het OCMW wordt geconfronteerd met ernstige moeilijkheden om onthaalouders te rekruteren. Het bezettingspercentage voor de subsidiegroep GroepSOO bedroeg in 2024 slechts 74,53% en in 2025 74,76%, terwijl het minimaal vereiste percentage 80% bedraagt. Op basis van de huidige gegevens dreigt het OCMW minimaal vier plaatsen met inkomenstarief te verliezen vanaf 1 januari 2027. Deze rekruteringsmoeilijkheden zetten de continuïteit van de opvangplaatsen onder druk aangezien een te lage bezettingsnorm als gevolg van een gebrek aan onthaalouders zal leiden tot minder gesubsidieerde plaatsen.
- De Vlaamse kinderopvangregelgeving is recent gewijzigd in uitvoering van het Masterplan Kinderopvang 2025–2029. Vanaf 1 juli 2026 kunnen nieuwe onthaalouders in de gezinsopvang niet langer starten in het sui generis-statuuut. Vanaf die datum kunnen ook geen nieuwe locaties meer worden opgestart met een vergunning voor groepsopvang van samenwerkende onthaalouders waarbij kinderbegeleiders onder het sui generis-statuuut werken. In een overgangsperiode tot 1 april 2032 zullen de bestaande locaties groepsopvang met samenwerkende onthaalouders moeten overschakelen naar reguliere kinderopvang. Deze Vlaamse beleidscontext maakt de verdere organisatie in eigen beheer complexer voor het OCMW. Zij versterkt de noodzaak om tijdig een duurzame en juridisch correcte oplossing uit te werken voor de bestaande opvangplaatsen.
- Vanaf 1 april 2026 is bovendien geen capaciteitsverhoging meer mogelijk in locaties groepsopvang met samenwerkende onthaalouders in het sui generis-statuuut. Dit betekent dat het OCMW bij verlies van een locatie deze niet kan vervangen door een nieuwe locatie groepsopvang samenwerkende onthaalouders. Vanaf 2027 geldt daarenboven een verscherpte subsidievoorwaarde: het aantal plaatsen met subsidie voor inkomenstarief wordt automatisch, van rechtswege, verminderd indien de bezetting van 80% twee opeenvolgende kalenderjaren niet is gerealiseerd. Voor het OCMW, dat reeds twee opeenvolgende jaren onder de 80% bezetting is gebleven in de subsidiegroep groepsopvang samenwerkende onthaalouders, impliceert dit een acuut risico op verlies van gesubsidieerde plaatsen in 2027.
- Het lokaal bestuur van De Panne wenst zijn regierol in het lokale kinderopvangbeleid te behouden en te versterken. Het OCMW organiseert momenteel circa 70% van de opvangplaatsen in De Panne/Adinkerke, terwijl het tegelijk de regisseur is van het lokale kinderopvangbeleid. De combinatie van een actorrol en een regierol is in de huidige context steeds moeilijker te verenigen. De overdracht beoogt daarom geen afbouw van het lokale kinderopvangaanbod, maar een betere borging van continuïteit, kwaliteit, betaalbaarheid en lokale verankering.

Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde;

- Op basis van het behoefteonderzoek overeenkomstig artikel 60, § 6 OCMW-wet stelt het Vast Bureau aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor om de organisatie van de betrokken kinderopvangactiviteiten in eigen beheer principieel stop te zetten. De Raad maakt de argumentatie uit het behoefteonderzoek integraal tot de zijne.
- De lokale behoefte aan kinderopvang voor baby's en peuters blijft reëel en maatschappelijk relevant. De kansarmoede-index ligt substantieel hoger dan het West-Vlaamse gemiddelde. De opvang moet daarom bereikbaar, betaalbaar en sociaal toegankelijk blijven.
- Het behoefteonderzoek toont aan dat de vraag niet zozeer is of kinderopvang nodig blijft, maar wel wie deze opvang duurzaam kan organiseren. De huidige werking wordt geconfronteerd met rekruteringsproblemen en onzekerheid over het behoud van de beschikbare capaciteit. De bezettingscijfers in de subsidiegroep GroepSOO liggen reeds twee opeenvolgende jaren onder de wettelijk vereiste 80%, hetgeen een dreigend verlies van gesubsidieerde plaatsen van rechtswege meebrengt.
- De nieuwe Vlaamse regelgeving rond het sui generis-statuuut beperkt vanaf 1 juli 2026 de mogelijkheid om nieuwe onthaalouders in dat statuuut te laten starten. In combinatie met de groeistop voor locaties groepsopvang samenwerkende onthaalouders en de verscherpte bezettingsvoorwaarden vanaf 2027, maken deze wijzigingen het voor een lokaal bestuur structureel onmogelijk om de bestaande werking op dezelfde wijze te continueren en uit te bouwen. Een externe organisator met schaal, ervaring en operationele omkadering kan de overgang naar de nieuwe beleidscontext beter voorbereiden.
- De Raad stelt vast dat de bestaande opvangplaatsen in De Panne maximaal behouden moeten blijven.
- Het risico bestaat dat opvangplaatsen verloren gaan of buiten De Panne worden ingezet indien onvoldoende lokale invulling of personeelscontinuïteit kan worden verzekerd. Daarom moet de overnemer een concreet, realistisch en afdwingbaar plan voorleggen om de plaatsen maximaal in De Panne te behouden.
- De Raad acht het noodzakelijk dat de overnemer de onthaalouders informeert, begeleidt en overtuigt om de werking verder te zetten. De overnemer moet ook aantonen hoe hij uitval van onthaalouders zal opvangen en hoe hij de werking lokaal zal verankeren.

- De overnemer moet bovendien samenwerken met het lokaal bestuur, het Lokaal Overleg Kinderopvang, het Lokaal Loket Kinderopvang en andere relevante lokale actoren.
- De Raad neemt akte van de specifieke context van de betrokken infrastructuur. Een deel van de opvanglocaties wordt door het bestuur gehuurd, terwijl de locatie Dorpsstraat 5 bus 2 eigendom is van het bestuur. De overdracht impliceert niet automatisch een overdracht van huurovereenkomsten, een recht op onderhuur, een overdracht van huur, een gebruiksrecht of een indeplaatsstelling. De concrete huur-, onderhuur-, gebruiks- en kostenverdelingsmodaliteiten moeten daarom worden beoordeeld binnen de marktbevraging en worden vastgelegd in de overnameovereenkomst of in afzonderlijke overeenkomsten.
- De Raad stelt vast dat de overdracht niet is onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. De procedure moet wel worden gevoerd met eerbiediging van de beginselen van behoorlijk bestuur, transparantie, eerlijke mededinging en gelijkheid. Om die reden organiseert het OCMW een transparante marktraadpleging waarbij geïnteresseerde kandidaten een voorstel kunnen indienen.
- Het OCMW behoudt zich in de procedure het recht voor om de procedure geheel of gedeeltelijk stop te zetten. Kandidaten kunnen in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding. Elke kandidaat draagt zelf de kosten van de voorbereiding, indiening, toelichting en eventuele onderhandeling van zijn voorstel.
- De marktraadpleging wordt georganiseerd op basis van betrouwbaarheidscriteria, toelaatbaarheidsvoorwaarden, geschiktheidscriteria en beoordelingscriteria.
- De geschiktheidscriteria hebben betrekking op de financiële en economische draagkracht en de technische bekwaamheid van de kandidaat. De kandidaat moet onder meer aantonen dat hij ervaring heeft met het beheer van vergunde kinderopvanglocaties.
- De beoordelingscriteria worden afgestemd op de doelstelling van de overdracht. Zij omvatten continuïteit, behoud van plaatsen en lokale verankering voor 35 punten. Zij omvatten kwaliteit en pedagogische visie voor 15 punten. Zij omvatten financiële voorwaarden, infrastructuur en contractuele modaliteiten voor 20 punten. Zij omvatten transitieplan, vergunningen, subsidies en operationele uitvoerbaarheid voor 30 punten.
- De Raad acht deze criteria passend omdat zij rechtstreeks aansluiten bij de vastgestelde behoeften en risico's. Zij laten toe om te beoordelen welke kandidaat de meeste waarborgen biedt voor continuïteit, kwaliteit, lokale verankering en uitvoerbaarheid. Zij houden ook rekening met de specifieke context van De Panne, waaronder de spreiding tussen Adinkerke en De Panne, de hogere kansarmoede-index en het volledig inkomensgerelateerde karakter van het huidige aanbod.
- De Raad neemt verder akte van de vergunningen- en subsidiecontext. Wanneer de organisator wijzigt en een nieuw ondernemingsnummer of een nieuwe organisatiestructuur aan de orde is, moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Subsidies worden niet verhandeld en de overnemer moet, na afstand door het OCMW en onder de toepasselijke voorwaarden, subsidies opnieuw aanvragen. Een overname is slechts mogelijk met behoud van subsidies indien deze binnen dertig dagen na stopzetting plaatsvindt, de huidige onthaalouder effectief stopt en alle contracten mee worden overgenomen. De kandidaat moet daarom een concreet stappenplan opnemen voor vergunningen, subsidies, meldingen, communicatie met Opgroeien en operationele continuïteit.
- De Raad neemt ten slotte akte van de ambitie om de overdracht, na selectie en finale besprekingen, uitvoerbaar te maken via een overnameovereenkomst. De overdracht wordt pas uitvoerbaar wanneer de overnameovereenkomst door het OCMW van De Panne en de overnemer is ondertekend. Het OCMW streeft, volgens de leidraad, naar een overdracht op 1 oktober 2026, zonder dat deze timing het lokaal bestuur bindt.
- Deze aanpak verzoent de blijvende lokale behoefte aan kinderopvang met een duurzame en juridisch verantwoorde organisatie van de dienstverlening. Zij laat het OCMW toe om zijn regierol te versterken en tegelijk de operationele organisatie toe te vertrouwen aan een geschikte externe partner. De Raad acht deze keuze conform de voorwaarden en de geest van artikel 60, § 6 OCMW-wet.
- De Raad neemt ook akte van de oproep van Agentschap Opgroeien van 8 juni 2026 om de plaatsen kinderopvang bij samenwerkende onthaalouders om te schakelen naar opvangplaatsen kinderdagverblijf. Het voordeel van deze omzetting is dat opvangplaatsen kinderdagverblijf hoger gesubsidieerd worden dan plaatsen samenwerkende onthaalouders. Het bestuur publiceert nu een leidraad om een goede partner te vinden om de kinderopvang (onthaalouders) over te nemen. Het is opportuun om de piste open te laten om in samenspraak met de overnemer een dossier in te dienen bij Agentschap Opgroeien in antwoord op de oproep van 8 juni. Dit maakt het voor kandidaat overnemers aantrekkelijker om in te schrijven op de oproep van het bestuur.

BESLIST met 12 ja-stemmen (E. Vanhee, W. Janssens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, G. Vandevelde, T. Wouters, D. Nevens, M. Rabaey, S. Bonte, J. Raymaekers, C. Van Goethem, S. Delacauw),
4 neen-stemmen (A. Debaeke, S. Van der Maelen, J. Clauw, H. Blicck) en
1 onthouding (C. Delrive)

- Art.1: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van het behoefteonderzoek zoals in bijlage overeenkomstig artikel 60, § 6 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met betrekking tot de kinderopvang voor baby's en peuters die onder het OCMW van De Panne ressorteert.
- Art.2: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt vast dat de lokale behoefte aan toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve kinderopvang voor baby's en peuters in De Panne blijft bestaan. De Raad stelt tegelijk vast dat de organisatie van de betrokken gezinsopvang en groepsopvang samenwerkende onthaalouders in eigen beheer structureel kwetsbaar is geworden door rekruteringsproblemen, bezettingsrisico's, de gewijzigde Vlaamse beleidscontext en de nood aan versterkte operationele slagkracht.
- Art.3: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist principieel om de organisatie in eigen beheer van de kinderopvangactiviteiten voor baby's en peuters die onder het OCMW ressorteren, met name de gezinsopvang en de groepsopvang samenwerkende onthaalouders, stop te zetten van zodra er een overnemer is gevonden. De overdracht is in principe voorzien op 1 oktober 2026.
- Art.4: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om een transparante marktraadpleging te organiseren met het oog op de overdracht van de betrokken kinderopvangactiviteiten aan een externe organisator. De marktraadpleging wordt gevoerd met eerbiediging van de beginselen van behoorlijk bestuur, transparantie, objectiviteit, gelijke behandeling en eerlijke mededinging.
- Art.5: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de leidraad zoals in bijlage voor de overdracht van de kinderopvang voor baby's en peuters van het OCMW van De Panne goed. De leidraad maakt integraal deel uit van deze beslissing.
- Art.6: In de leidraad zoals in bijlage wordt nog volgende tekst toegevoegd onder 3.4. Ambitie en toekomstvisie:
In samenspraak met de overnemer (die bekend zal zijn begin augustus 2026) kan ingetekend worden op de oproep van Agentschap Opgroeien van 8 juni 2026 en de overnamedatum kan hierop worden afgestemd.
- Art.7: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn machtigt het Vast Bureau om alle handelingen te stellen die nodig zijn voor de organisatie en uitvoering van de marktraadpleging.

ALDUS GEDAAN EN GOEDGEKEURD IN ZITTING ALS BOVEN BEPAALD

algemeen directeur

voorzitter van de raad voor
maatschappelijk welzijn
Get. Eric Vanhee

Get. Wim Jonckheere

Voor eensluidend uittreksel

Wim Jonckheere algemeen directeur
24/06/2026



Wim Janssens voorzitter vast bureau
24/06/2026

